

RECURSO CÍVEL Nº 5011854-88.2024.4.02.5102/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL CAROLINE MEDEIROS E SILVA

RECORRENTE: FABIO FIALHO FERREIRA (AUTOR)

RECORRIDO: UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO (RÉU)

PROCESSO CIVIL - JUIZADO ESPECIAL FEDERAL - ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO FEDERAL - SENTENÇA TERMINATIVA - VIOLAÇÃO DO ART. 51, III, DA LEI Nº 9.099/95 COMINADO COM OS ARTS. 4º, 6º E 64, § 3º, DO CPC - CONFIGURAÇÃO DE DENEGAÇÃO DE JUSTIÇA - ENUNCIADO 18 DAS TRRJS - RECURSO DA PARTE AUTORA CONHECIDO - SENTENÇA ANULADA DE OFÍCIO.

ACÓRDÃO

A 7ª Turma Recursal do Rio de Janeiro decidiu, por unanimidade, CONHECER DO RECURSO DA PARTE AUTORA E ANULAR A SENTENÇA DE EXTINÇÃO, determinado o retorno dos autos a origem para redistribuição do feito ao juízo competente, na forma do art. 64, § 3º, do CPC. Sem custas. Sem honorários advocatícios a teor do art. 55 da Lei 9.099/95. A presente decisão foi REFERENDADA pelos demais integrantes da 7ª Turma Recursal, conforme artigo 7º, IX, alínea b, do Regimento Interno das Turmas Recursais da 2ª Região (Resolução nº TRF2-RSP-2019/00003, de 8 de fevereiro de 2019). Intimem-se. Transitado em julgado, certifique-se e, após, remetam-se os autos ao Juizado Especial Federal de origem, com a devida baixa. É como voto, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Rio de Janeiro, 18 de dezembro de 2024.

5011854-88.2024.4.02.5102

510015081171 .V3

RECURSO CÍVEL Nº 5011854-88.2024.4.02.5102/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL CAROLINE MEDEIROS E SILVA

RECORRENTE: FABIO FIALHO FERREIRA (AUTOR)

RECORRIDO: UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO (RÉU)

RELATÓRIO

Passa-se ao exame sobre o cabimento do recurso contra sentença de extinção do feito.

A teor do artigo 5º da Lei 10.259/01 e do enunciado 18 das Turmas Recursais da Seção Judiciária do Estado do Rio de Janeiro ("*Não cabe recurso de sentença que não aprecia o mérito em sede de Juizado Especial Federal (art. 5º da Lei 10.259/2001), salvo quando o seu não conhecimento acarretar negativa de jurisdição.*"), necessário se faz estar caracterizada a negativa de jurisdição para que o recurso possa ser conhecido. Tal aspecto, porém, demanda ingresso ainda que parcial no mérito da ação.

O autor, militar da Marinha do Brasil, objetiva, em síntese, a condenação da União ao pagamento do percentual de 7% incidente sobre o soldo, a título de adicional de tempo de serviço, cumulativamente com o adicional de compensação por disponibilidade militar, no percentual de 16%, totalizando 23% sobre o soldo.

O pedido inicial é "3) A declaração de inconstitucionalidade - com efeito interpartes pela via difusa (incidir tantum) - do § 1º, do Art. 8º da Lei 13.954/2019, violador dos princípios da irredutibilidade de vencimentos, direito adquirido à vantagem pessoal (VPNI/ATS) e da segurança jurídica; 4) Que JULGUE PROCEDENTE a presente Ação para o fim de assegurar ao autor o direito de continuar recebendo o percentual correspondente de 7% incidente sobre o soldo, a título de Adicional de Tempo de Serviço, transformado em VPNI (Vantagem Pessoal Nominalmente Identificada), retroativamente a contar de 01 de janeiro de 2020 e, cumulativamente com o Adicional de Compensação por Disponibilidade Militar, no percentual de 16%, contabilizando o total de 23% sobre o soldo e, ao final, condenar a Ré no pagamento de honorários advocatícios e demais cominações legais arbitradas por esse Douto Juízo;".

O feito foi distribuído para a 3ª VF de Niterói, que possui competência de JEF adjunto de Previdenciário.

O juízo **indeferiu a inicial e extinguiu o feito sem resolução do mérito** por incompetência material, dado tratar-se de questão afeta às unidades com competência cível residual e não previdenciária.

O autor recorre pedindo a reforma da sentença e o reconhecimento da competência dos JEFs para apreciar a matéria.

É o breve relatório. Decido.

VOTO

A 3ª Vara Federal de Niterói, que possui competência de JEF adjunto previdenciário, declarou sua incompetência para julgar o caso e esclareceu que *"Deve o autor promover novo ajuizamento da ação, preenchendo corretamente o assunto e demais campos do sistema Eproc, de modo a direcionar a distribuição à 6ª ou 7ª Varas Cíveis com JEF adjunto."* E indeferiu a petição inicial extinguindo o feito sem resolução do mérito

Apresentado recurso inominado, este foi distribuído para a 3ª Turma Recursal - 1º Juiz Relator, que também declinou da competência para uma das Turmas Cíveis.

No recurso, o autor pede a reforma da sentença de origem, quando o correto seria a anulação, para que seja declarada a competência dos JEFs para a questão.

Evidentemente, todas as partes envolvidas procederam a uma sucessão de erros.

Inicialmente, a 3ª Vara Federal de Niterói errou ao deixar de observar o § 3º do art. 64 do CPC, que determina que os autos serão remetidos ao juízo competente caso seja reconhecida a incompetência.

O autor, ora recorrente, errou em sua fundamentação e no pedido, pois não foi afastada a competência dos JEFs para a causa, mas tão somente a competência dos JEFs Previdenciários, pois a questão de mérito é residual.

Por fim, a 3ª TR também errou ao deixar de analisar a competência de JEF de Previdenciário para a causa, afinal a tutela da competência dos JEFs Previdenciários cabe mesmo às TRs Previdenciárias e não às TRs Cíveis. Portanto, caberia à 3ª TR confirmar ou afastar a competência da 3ª VF de Niterói, determinando que esta unidade procedesse como de direito.

De todo modo, a fim de evitar mais atos jurisdicionais desnecessários, **cabe a esta Turma determinar que o juízo de origem observe o art. 64, § 3º, do CPC.**

A competência do Juizado Especial Federal é absoluta para apreciar e julgar as ações cujos valores não ultrapassem o valor de sessenta salários mínimos, nos termos do artigo 3º, caput, da Lei nº 10.259/2001, ressalvadas as exceções previstas no seu § 1º.

No entanto, a declaração de incompetência não induz à extinção imediata do feito. De acordo com o artigo 64, §§ 3º, do CPC, **declarada a incompetência, os autos devem ser remetidos ao juízo competente. Não há fundamento legal que justifique a extinção do processo pelo Juízo da Vara Federal por ser incompetente para o julgamento da causa, em razão da matéria.**

Nessa linha, a Lei nº 9.099/95, criada à época do processo físico, **previu como hipótese de extinção o reconhecimento da incompetência territorial, e não toda e qualquer modalidade de extinção:**

Art. 51. Extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei:

(...)

*III - quando for reconhecida a **incompetência territorial**;*

Se o legislador restringiu a esta hipótese de incompetência a extinção do processo, não cabe ao intérprete hodierno, que labuta no processo integralmente digital, ampliar a interpretação do dispositivo legal para hipótese não prevista. Onde o legislador restringiu à luz do contexto fático do processo físico, não cabe ao intérprete atual, imerso no mundo digital, ampliar a restrição na contramão do sistema processual vigente, que valoriza o julgamento de mérito com rápida solução da lide.

A possibilidade de remessa de autos de juizado especial para vara comum é também inferida da lei do processo eletrônico:

LEI Nº 11.419, DE 19 DE DEZEMBRO DE 2006.

Art. 1º O uso de meio eletrônico na tramitação de processos judiciais, comunicação de atos e transmissão de peças processuais será admitido nos termos desta Lei.

§ 1º Aplica-se o disposto nesta Lei, indistintamente, aos processos civil, penal e trabalhista, **bem como aos Juizados Especiais**, em qualquer grau de jurisdição.

Art. 12. (...)

§ 2º Os autos de processos eletrônicos que tiverem de ser remetidos a outro juízo ou instância superior que não disponham de sistema compatível deverão ser impressos em papel, autuados na forma dos arts. 166 a 168 da Lei nº 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de Processo Civil, ainda que de natureza criminal ou trabalhista, **ou pertinentes a Juizado Especial**.

À luz da sistemática processual atual, extremamente facilitada com o advento do processo judicial eletrônico, bem como por força do princípio da primazia do julgamento de mérito, o rito processual foi projetado pelo legislador para resultar em julgamento definitivo de mérito. Por tal razão, essa espécie de julgamento é considerada o fim normal dessa espécie de processo ou fase procedimental, e deve ser prestigiado:

CPC

Art. 4º As partes têm o direito de obter em prazo razoável a ***solução integral do mérito***, incluída a atividade satisfativa.

Art. 6º Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, ***decisão de mérito justa e efetiva***.

A sentença terminativa milita contra a própria finalidade dos Juizados Especiais, impondo o novo ajuizamento de nova demanda de forma desnecessária, quando bastaria a redistribuição entre os juízos competentes.

Ademais, o Enunciado nº 24 do FONAJEF ("*Reconhecida a incompetência do Juizado Especial Federal, é cabível a extinção de processo, sem julgamento de mérito, nos termos do art. 1 da Lei n. 10.259/2001 e do art. 51, III, da Lei n. 9.099/95, não havendo nisso afronta ao art. 12, parágrafo 2º, da Lei 11.419/06.*") **não é vinculativo, mas meramente propositivo**. Além disso, representa desnecessário entendimento nitidamente *contra legem*. Entrementes, foi elaborado em **outubro de 2008**, ou seja, antes do sistema processual atual e quando o processo judicial eletrônico ainda estava principiando, não representando, pois, a realidade atual.

Ante o exposto, **voto por CONHECER DO RECURSO DA PARTE AUTORA E ANULAR A SENTENÇA DE EXTINÇÃO, determinado o retorno dos autos a origem para redistribuição do feito ao juízo competente, na forma do art. 64, § 3º, do CPC**. Sem custas. Sem honorários advocatícios a teor do art. 55 da Lei 9.099/95. **A presente decisão foi REFERENDADA pelos demais integrantes da 7ª Turma Recursal, conforme artigo 7º, IX, alínea b, do Regimento Interno das Turmas Recursais da 2ª Região (Resolução nº TRF2-RSP-2019/00003, de 8 de fevereiro de 2019)**. Intimem-se. Transitado em julgado, certifique-se e, após, remetam-se os autos ao Juizado Especial Federal de origem, com a devida baixa. É como voto.